

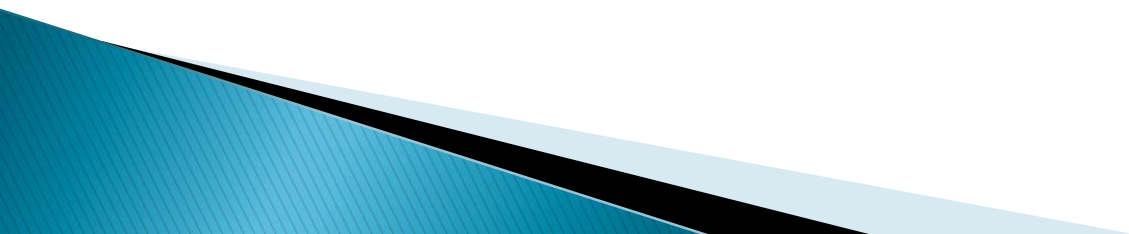
Relación de la internet con el Derecho.

La tecnología nos rebasa día con día y aunque hace unos años veíamos como algo disparatado el tener que legislar simples y aparentemente «inofensivos» medios de entretenimiento como las redes sociales, hoy en día el derecho parece estar unos pasos atrás cuando se pretende regular la actividad que transcurre en un espacio como Internet en que confluye una gran cantidad de información e interactúan miles de personas sujetas además a distintas legislaciones.

Aunque cada país tiene sus respectivas leyes para regular la actividad cibernética que transcurre en su territorio, existen algunos tratados y principios internacionales (como los Principios de Manila) que establecen ciertos estándares mínimos, uno de ellos es la imposibilidad de sancionar a los intermediarios por contenido publicado por tercero.

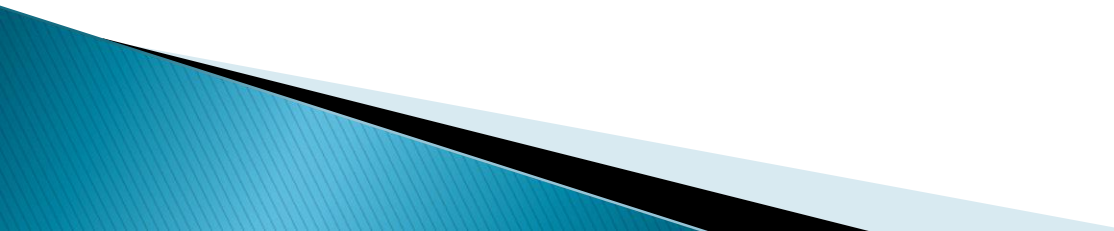


Otro gran debate en lo que se refiere a legislar en cuanto la actividad en Internet es ponderar entre proteger distintos derechos humanos de suma importancia: el derecho de libertad de expresión y de acceso a la información o el derecho a la privacidad, etc. Esto se refiere a responder el interrogante de qué tanto una persona tiene derecho a que se proteja su intimidad en contrapeso a que al garantizar el acceso a la información se tenga acceso a la vida íntima o, cuando menos, o datos privados de un individuo. Está claro que para funcionarios públicos su derecho a la intimidad queda algo limitado, pero qué sucedería con los particulares en el mismo supuesto. El balance o equilibrio no es sencillo

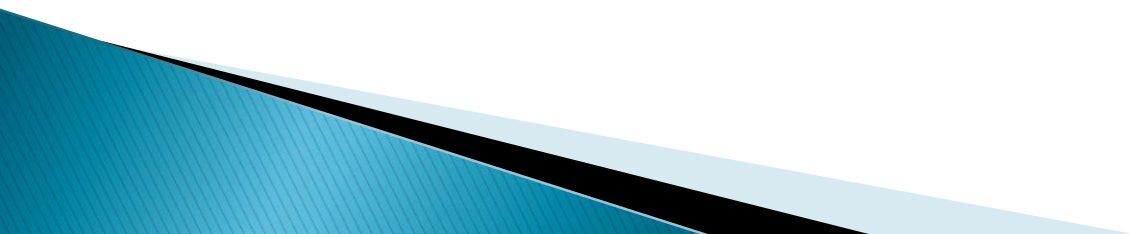


Cuando se aborda el tema de legislación digital es el derecho al olvido, íntimamente relacionado con el derecho a la privacidad y al honor. En una era en que cualquiera puede ser “googleado” o “wikipediado”, es natural que muchas veces nos topemos con información que pueda significar una mancha en la reputación de un individuo o que incluso implique un daño a la imagen pública de ésta.

En Guatemala el Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la información indica a grandes rasgos que cada individuo puede ratificar u oponerse a los datos sobre su persona en posesión de los particulares, la situación se complica cuando tomamos en cuenta que servidores como Google responden a una legislación diferente, por lo tanto: ¿qué procede cuando un usuario quiere oponerse a la información que encuentra sobre su persona en ese servidor? En síntesis el derecho al olvido consiste en que una persona pueda suprimir información de su pasado que dañe su imagen hoy día.



En materia penal la situación se vuelve algo todavía más complicada, pues aunque el Estado debería garantizar la reinserción de un ex convicto a la sociedad después de cumplir su condena, esto se complica cuando al momento de escribir el nombre de esa persona en un buscador, lo más probable es que éste arroje resultados sobre su historial delictivo, lo que nos lleva a ponderar entre sí es más relevante proteger el derecho al olvido (y con ello al honor) de esa persona o si es más importante garantizar el acceso a la información de la sociedad para conocer sobre los antecedentes de un ex convicto que ya pagó una pena.



Habeus data

«Habeus corpus» hace referencia a resguardar la libertad personal frente a cualquier arbitrariedad a la hora de llevar a cabo un arresto, el recientemente acuñado término «habeus data» hace alusión a que el individuo sea como el «policía» de la información relativa a su persona que circule por la red, además de excluir cualquier injerencia que haga alusión a su vida privada. Aquí, por supuesto, se presenta el problema de que la gente muchas veces acepta los términos y condiciones de las redes sociales sin entender el alcance que puede tener compartir información personal en plataformas que responden muchas veces a legislaciones diferentes.

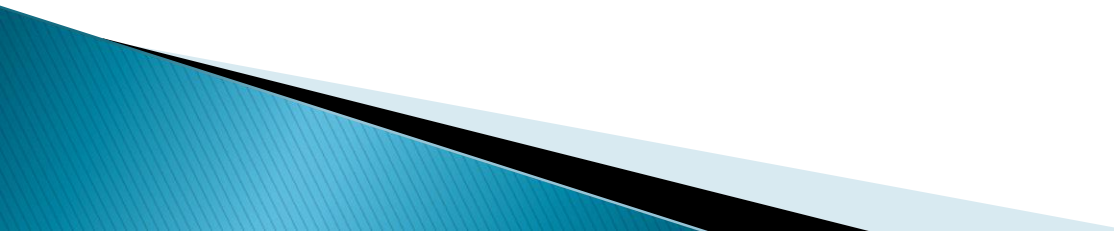
WWW

World Wide Web (WWW) o red informática mundial es un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedia interconectados y accesibles a través de Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que pueden contener textos, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y navega a través de esas páginas usando hiperenlaces.

Correo Electrónico

En inglés Electronic Mail, abreviado e-mail, es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes (también denominados mensajes electrónicos o cartas digitales) mediante redes de comunicación electrónica.

El término «correo electrónico» proviene de la analogía con el correo postal: ambos sirven para enviar y recibir mensajes, y se utilizan «buzones» intermedios (servidores de correo). Por medio del correo electrónico se puede enviar no solamente texto, sino todo tipo de archivos digitales, si bien suelen existir limitaciones al tamaño de los archivos adjuntos.



Internet y comercio.

Nuestro pequeño mundo se achica a medida que superamos el tiempo y el espacio para realizar nuestro comercio a escala mundial. Las nuevas instituciones que surgirán para sostener a nuestro mundo cada vez más conectado servirán a las partes aventajadas y menoscabadas del planeta. Las regiones menos desarrolladas tendrán acceso a los productos y servicios del mundo desarrollado, y podrán competir con esos mercados. El acceso al conocimiento y servicios del mundo desarrollado impulsará decisiones económicas más prudentes alcanzadas gracias a la mayor información disponible.

Las limitaciones debidas a riesgos de realizar transacciones comerciales a distancia se pueden reducir mediante la información en tiempo real. Esto incluye servicios nuevos, como la autenticación y validación y el endoso del comprador y vendedor por terceros, como aseguradores y financistas. Los sistemas de entrega eficientes y modernos son las llaves que pueden expandir el potencial del comercio mundial.

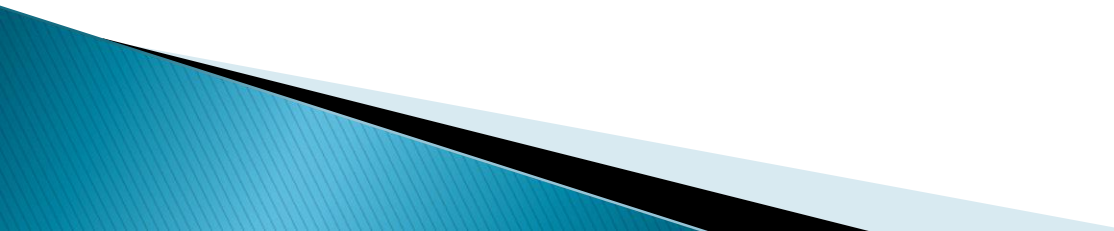


Uso de la internet en el derecho.

La internet como medio de comunicación

La internet es una de las redes más amplias de telecomunicaciones en el mundo, su importancia está en que a través de la misma conseguimos obtener información rápida y eficaz sobre diversos temas que deseamos buscar, simplemente teniendo la conexión de internet y una computadora para navegar.

Internet es hablar de todo un mundo, muy amplio y complejo que es casi imposible de abarcar completamente, debido a que los avances tecnológicos son lo que más se habla en la actualidad, con relación a este medio de comunicación muy moderno y que se convertido en masivo.



Internet como fuente de información:

Fuentes de información primarias: proporcionan datos obtenidos “de primera mano”, por el propio investigador o, a través de una búsqueda bibliográfica en bases de datos. Ejemplos: artículos científicos, monografías, tesis, libros o artículos de revistas especializadas, patentes, proyectos de Investigación o los boletines oficiales.

Observaciones: Consiste en recopilar datos primarios a partir de la observación de personas, acciones y situaciones pertinentes. Por ejemplo, la visita o seguimiento de puntos de venta online de la competencia para observar precios, etc.

Experimentos: se usan en investigaciones de tipo científico para establecer relaciones de causa efecto.

Encuestas: realizadas en paginas web o utilizando cuestionarios del tipo que nos facilita google. Se trata de obtener información, preguntando grupos de interés que se definan, etc.



Fuentes de información secundarias: Las fuentes de información secundarias son aquellas que interpretan en cierta medida los datos e informaciones que presentan ya que analizan fuentes primarias. Algunos ejemplos de fuentes de información secundarias son:

Los institutos nacionales de estadística.

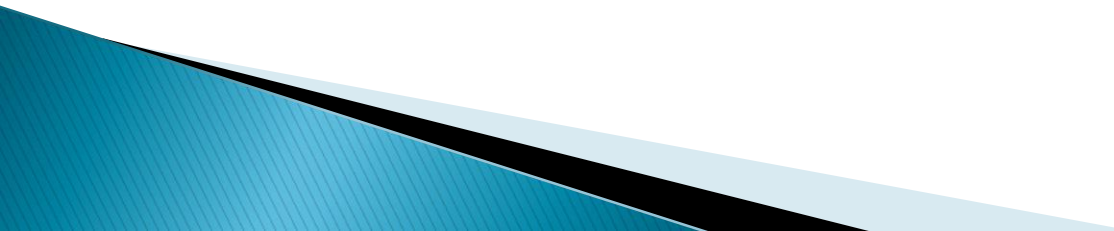
Los servicios gubernamentales de exportación.

Bancos centrales dan información de la situación económica en cada país.

Fuentes económicas oficiales como el Banco Mundial o el FMI.

Market research para informes de mercado de cualquier sector.

Para distinguir claramente averiguamos el origen, es decir, preguntarse por el autor de la información. Generalmente los datos de las fuentes primarias han sido generados por el emisor y en las fuentes secundarias los datos son interpretados y recogidos por el emisor.



MUCHAS GRACIAS.